Relevé reconstruit: acquisition et prévoyance

Un versement pour acquérir une villa

Document d’exercice reconstruit. Ce n’est pas une pièce originale.

D’après un arrêt suisse publié

D03-P01

Le jugement rapporte deux transferts, les 25 juin et 25 août 1997, par l’intermédiaire du notaire, pour un total de 2’222’000 FF destiné à l’acquisition. Il ne ventile pas ce total entre les deux dates.

D03-P02

La villa a été achetée le 2 septembre 1997 au prix de 2’000’000 FF. Elle a été revendue le 12 juin 2002 au prix de 403’989,90 euros. Le prix d’achat, le total transféré et le prix de revente sont des montants distincts.

D03-P03

La bénéficiaire a emménagé avec son compagnon le 15 janvier 1999 et pris sa retraite anticipée le 1er février 1999. Sa rente mensuelle était de CHF 4’815, au lieu de CHF 6’990 si elle avait travaillé jusqu’à 62 ans.

D03-P04

Ce relevé est établi à partir du jugement. Ce n’est ni un relevé bancaire, ni un acte notarié, ni une attestation de la caisse de pension.

Source: Bundesgericht 4A_635/2016, 2018-01-22